



NOTE DE CADRAGE DÉONTOLOGIQUE

Modèle de mise en relation — conformité proposée

Société de conseil (non-avocat) orientant des prospects francophones vers un avocat au barreau de New York, sans traitement des dossiers ni encaissement des honoraires juridiques.

Document préparé à l'attention de l'avocat partenaire et de son conseil en déontologie.

Nature : note d'information — ne constitue pas un avis juridique ni une « ethics opinion ».

Avertissement. Cette note synthétise, à titre informatif, le cadre applicable au montage envisagé. Elle ne constitue ni un avis juridique ni une ethics opinion. Le montage — et en particulier la convention de collaboration — doit être validé par un avocat spécialisé en responsabilité professionnelle (professional responsibility / legal ethics) au barreau de New York avant toute mise en œuvre.

Le modèle

Une société de conseil, détenue par un non-avocat, réalise du marketing en ligne (dont Google Ads) à destination d'une clientèle francophone ayant un projet aux États-Unis (immigration, création de société). Elle recueille des demandes, effectue une prise de contact administrative, puis **met les prospects sérieux en relation avec un avocat au barreau de New York**.

L'avocat traite seul le dossier, la relation client et l'encaissement des honoraires juridiques. La société de conseil **ne traite aucun dossier, ne donne aucun conseil juridique et ne touche jamais aux honoraires juridiques**.

Répartition des rôles

Société de conseil (non-avocat)	Avocat au barreau de New York
Marketing & publicité (Google Ads, site) ; prise de contact administrative ; mise en relation.	Analyse juridique, conseil, montage et dépôt des dossiers, représentation.
Recueil des coordonnées et de la description du projet ; vérification que le prospect est sérieux et joignable.	Relation avocat-client ; devis et encaissement des honoraires juridiques .
Rémunération : honoraire fixe versé par l'avocat (voir p. 03).	Conserve l'entière indépendance de jugement professionnel.

Principe directeur : l'avocat demeure responsable du respect des règles déontologiques même lorsqu'il recourt à un tiers de marketing ou de génération de leads ; le recours à un prestataire ne l'exonère pas. La convention est donc conçue pour **le protéger**.

Trois règles commandent la licéité du montage. Les références sont indiquées pour vérification par le déontologue.

1. Partage d'honoraires — Rule 5.4(a)

Un avocat ou un cabinet ne peut pas partager d'honoraires juridiques avec un non-avocat. La société de conseil ne peut donc **ni** percevoir un pourcentage des honoraires, **ni** retenir une part de ce que paie le client. Une structure non-avocat qui facturerait au client davantage qu'elle ne reverse à l'avocat pourrait réaliser un partage d'honoraires prohibé.

2. Paiement pour apport / génération de leads — Rule 7.2

Un avocat peut payer pour de la publicité et pour de la génération de contacts (leads), **à condition** que le prestataire :

- ne **recommande** pas l'avocat (ne vante pas ses compétences, ne le présente pas comme « le bon » avocat) ;
- ne laisse pas entendre que la mise en relation se fait **sans paiement** de l'avocat ;
- ne laisse pas entendre qu'il a **analysé le problème juridique** de la personne pour décider quel avocat doit la recevoir ;
- émette des communications non trompeuses (Rule 7.1) et respecte l'indépendance de l'avocat (Rules 1.8(f), 5.4(c)).

Mode de rémunération — point critique. Une rémunération versée **par apport** (per-referral) ou **par dossier signé** s'analyse en commission d'apport prohibée (voir NYSBA Ethics Op. 1279, 18 févr. 2025). Un service qui **retient une part de l'honoraire** versé par le client tombe également sous l'interdiction (voir Op. 1213 ; Op. 1271). À l'inverse, un **honoraire fixe** pour un service de marketing/mise en relation fondé sur des critères neutres, sans recommandation, a été jugé admissible (voir Op. 1131 & 1132, 2017 ; Comment à la Rule 7.2).

3. Exercice illégal du droit (UPL)

La société de conseil peut réaliser une prise de contact **administrative** (coordonnées, description du projet, sérieux du prospect). Elle ne peut **pas** donner de conseil juridique, évaluer l'éligibilité (« vous relevez du visa E-2 »), ni apprécier les mérites du dossier. Une telle analyse constituerait un exercice illégal du droit **et** transformerait le lead en « recommandation fondée sur une analyse », en violation de la Rule 7.2.

Structure de rémunération retenue

Le modèle retenu par les parties est le suivant :

Honoraire fixe versé par l'avocat à la société de conseil, en contrepartie de prestations de marketing / mise en relation. **Aucun** pourcentage des honoraires juridiques, **aucune** prime par dossier signé, **aucun** prélèvement sur les sommes versées par le client. Le client paie l'avocat directement.

Modalité	Statut
Honoraire fixe / forfait périodique de marketing	Retenu — le plus sûr
Prix fixe par lead livré (indépendant de la signature)	Zone grise — non retenu
Prime par dossier signé (per-referral)	Exclu
Pourcentage des honoraires juridiques	Exclu

Clauses à intégrer à la convention

- ☐ **Honoraire fixe** défini, sans lien avec le nombre de dossiers signés ni avec le montant des honoraires juridiques.
- ☐ **Absence de partage d'honoraires** : la société ne perçoit aucune part des sommes versées par le client à l'avocat.
- ☐ **Absence de recommandation** : la société ne vante pas la compétence de l'avocat et n'analyse pas les dossiers.
- ☐ **Indépendance de l'avocat** : aucune interférence avec son jugement professionnel (Rule 1.8(f)).
- ☐ **Périmètre non-juridique** : la société s'interdit tout conseil juridique et toute évaluation d'éligibilité.
- ☐ **Information du client** sur la nature de la mise en relation.
- ☐ **Caractère non exclusif** de la collaboration (recommandé).
- ☐ **Conformité marketing** : la société garantit des communications non trompeuses et le respect des règles de publicité applicables à l'avocat (7.1-7.5).
- ☐ **Protection des données** : encadrement du transfert des données prospects à l'avocat (RGPD).

Transparence (règle n°1 sur Google Ads)

Le risque principal est la **présentation trompeuse (misrepresentation)**, susceptible d'entraîner la suspension du compte. Omettre ou présenter de façon trompeuse son identité, ses affiliations ou ses qualifications est interdit — le cas d'un intermédiaire faisant la publicité de services juridiques sans indiquer qu'il ne les fournit pas lui-même est expressément visé. Il est également interdit de laisser croire à un soutien d'une autre organisation ou d'une entité gouvernementale, ou de proposer des services sans détenir les licences requises.

- Le site et les annonces indiquent **clairement** qu'il s'agit d'une **société de conseil / mise en relation, non d'un cabinet d'avocats**, et qu'elle **ne fournit pas de conseil juridique**.
- La société n'emploie jamais « avocat » / « cabinet d'avocat » pour **elle-même** ; elle peut indiquer qu'elle met en relation avec « un avocat au barreau de New York ».
- Aucune promesse de résultat, aucune allusion à un lien avec l'administration (catégorie sensible : immigration / juridique).

Protection des données (RGPD)

La société collecte des données de résidents de l'UE pour les transmettre à l'avocat. Le **consentement** et la **politique de confidentialité** doivent mentionner explicitement ce **transfert au cabinet partenaire** (destinataire, finalité, base légale, transfert hors UE le cas échéant).

Points à valider par le déontologue

- ☐ Confirmation que l'honoraire fixe envisagé ne constitue pas une commission d'apport prohibée.
- ☐ Validation des mentions du site/annonces (absence de recommandation, disclaimer « non un cabinet d'avocats »).
- ☐ Vérification de la conformité aux règles de publicité de l'avocat (NY RPC 7.1-7.5) et à l'indépendance (1.8(f), 5.4(c)).
- ☐ Rédaction / relecture de la convention selon les clauses ci-dessus.
- ☐ Le cas échéant, obtention d'une ethics opinion pour sécuriser le montage.

Références citées (à vérifier) : NY Rules of Professional Conduct 5.4(a), 7.1, 7.2, 1.8(f), 5.4(c) ; NYSBA Ethics Opinions 1131 & 1132 (2017), 1213, 1271 (2024), 1279 (2025) ; politiques Google Ads « Misrepresentation » et « Misleading representation ».